

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DE BRASÍLIA — TJDF

Processo nº 0750801-93.2026.8.07.0001

Vara: 1ª Vara Cível de Brasília/DF

Ação: Procedimento Comum Cível — revisional de reajustes contratuais c/c
repetição de indébito (plano de saúde)

Requerentes: ANTONIO W. S. MENDES CONSULTORIA E TREINAMENTO
EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, ANTONIO WILSON SILVA MENDES,
MARCIA BEATRIZ FURTADO COELHO, ANA BEATRIZ COELHO MENDES e
WILSON COELHO MENDES

Requerida: BRADESCO SAÚDE S/A

OS AUTORES, já qualificados nos autos da ação em epígrafe, por sua advogada que esta subscreve, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos dos arts. 350 e 351 do Código de Processo Civil, apresentar **RÉPLICA À CONTESTAÇÃO** de Id. 292020111, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I — SÍNTESE DA CONTESTAÇÃO E DOS PONTOS INCONTROVERSOS

A Requerida (“Bradesco Saúde”) sustenta, em síntese, que: **(i)** a pretensão estaria alcançada pela prescrição ânua do art. 206, § 1º, II, do Código Civil; **(ii)** os Autores incorreriam em *venire contra factum proprium* ao invocar o “falso coletivo”; **(iii)** o pedido seria “impossível”, porque a operadora não comercializa planos individuais desde 2007; **(iv)** os reajustes anuais e por faixa etária estariam previstos em contrato e se submeteriam à “livre negociação” própria dos planos coletivos; e **(v)** não haveria o que restituir.

Antes de enfrentar cada tese, impõe-se registrar o que a contestação **não controverte** e, em vários pontos, **confirma expressamente**, de modo que tais fatos independem de prova (art. 374, III, do CPC):

(a) a existência da apólice nº 344349, da qual a Requerida diz tratar-se de “seguro saúde coletivo SPG (**Seguro para Pequenos Grupos**)”, estipulada por M B W LTDA ME, com vigência iniciada em 13/11/2013 (contestação, item 3);

(b) o percentual de **77,00%** de reajuste por faixa etária aplicado ao 2º Autor, que completou 59 anos em novembro de 2021 (item 49, “Novembro de 2021 (Faixa etária)”), bem como os eventos etários dos demais beneficiários

em 2023 (24,00% e 10,00%);

(c) a composição dos reajustes anuais de novembro de 2021 a novembro de 2025 — **9,02%, 19,25%, 23,79%, 20,96% e 15,11%** —, com a indicação, pela própria Requerida, de que **sinistralidade** compõe todos os ciclos e é o **único** componente do ciclo de 2025 (item 49);

(d) que a Requerida **não comercializa planos individuais ou familiares desde 2007** (itens 13 e 28), circunstância que, como se verá, longe de afastar o “falso coletivo”, o explica; e

(e) que a contestação **não demonstra** o cálculo da sinistralidade, o estudo atuarial da faixa etária, a nota técnica registrada ou o agrupamento de contratos: limita-se a **afirmar** a regularidade dos percentuais e a declarar que anexa as Condições Gerais da apólice (item 48) e protocolos de comunicação à ANS (item 50).

II — DA PRESCRIÇÃO (ARTS. 350 E 351 DO CPC)

II.1. Inaplicabilidade do prazo anual do art. 206, § 1º, II, do Código Civil

A Requerida invoca o prazo de um ano previsto para a pretensão do segurado contra o segurador e pede a extinção do processo com resolução do mérito. A tese não se sustenta.

O único precedente que a contestação transcreve em apoio (AgRg no Ag 1.352.253/RS) tem, **segundo a própria ementa reproduzida pela Requerida**, por objeto “ação de cobrança de indenização fundada em contrato de seguro”, em hipótese de rescisão contratual. Não se discute aqui indenização securitária, mas **a validade de cláusulas e percentuais de reajuste** em contrato de assistência à saúde de trato sucessivo e a consequente repetição do que foi pago a maior.

Para essa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça fixou, no **Tema 610** (REsp 1.361.182/RS, Segunda Seção), que, na vigência de contrato de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste prescreve em **três anos** (art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002), e não em um. O prazo aplicável, portanto, é o **trienal**, e não o anual.

II.2. Observância do triênio e persistência da pretensão revisional

A ação foi ajuizada em 31/08/2026, e os Autores já delimitaram o pedido de restituição às **37 competências de agosto/2023 a agosto/2026**, isto é, ao triênio anterior ao ajuizamento (inicial, itens III.2 e V.7; Quadro Demonstrativo, Id. 289019381). As competências anteriores constam do quadro apenas como base de formação dos prêmios e estão expressamente assinaladas como prescritas.

Quanto à declaração de abusividade e à revisão dos reajustes, o contrato **permanece em vigor**, e a pretensão revisional, nesse cenário, pode ser deduzida enquanto durar o vínculo (inicial, item III.1), submetendo-se ao prazo trienal apenas a pretensão condenatória de repetição, nos exatos termos do Tema 610. Impõe-se, assim, a rejeição da prejudicial de prescrição.

III — DO ALEGADO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM” E DA SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO

III.1. O “falso coletivo” é consequência, não contradição

Sustenta a Requerida que os Autores, ao contratarem plano coletivo sabendo que ela não comercializa planos individuais, agiram de modo contraditório ao pleitear o tratamento dado a estes. O raciocínio inverte a causalidade do fenômeno.

A “falsa coletivização” designa precisamente a situação em que **famílias ou grupos minúsculos**, sem alternativa de contratação individual junto à operadora, ingressam em contratos formalmente coletivos, mas destituídos de qualquer das características que justificam o regime menos protetivo dos coletivos verdadeiros, a começar pelo poder de negociação. Que a Requerida confesse não oferecer o produto individual desde 2007 e ofereça, em seu lugar, um “Seguro para Pequenos Grupos” (item 3) **reforça**, e não afasta, a conclusão de que o contrato foi o meio disponível, e imposto pelo mercado, para que um núcleo familiar de quatro vidas obtivesse cobertura.

Tampouco procede a alegação de “livre negociação” dos índices (itens 40 e 69). A Requerida não afirma, e muito menos prova, que tenha havido qualquer negociação com a estipulante — sociedade unipessoal do próprio titular, sem empregados e com objeto social de locação de imóveis próprios (inicial, item IV.1; Id. 289019352) — acerca dos reajustes de 2021 a 2025. Os percentuais **foram aplicados** pela operadora (item 49: “foi aplicado

reajuste”), em contrato de adesão, sem que se tenha notícia de contraproposta ou de qualquer debate possível entre partes tão assimétricas. A boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil), invocada pela Requerida, impõe deveres de lealdade e informação a quem redigiu o contrato e detém a informação técnica, e não ao consumidor que nele aderiu (CDC, arts. 6º, III, 47 e 51, IV).

III.2. Os Autores não pedem plano individual: pedem reajuste lastreado

Os itens 28 a 38 da contestação combatem um pedido que **não foi formulado**. Os Autores não requerem que a Requerida lhes ofereça plano individual, migre o contrato ou passe a comercializar produto que não vende. Pedem o reconhecimento de que o contrato que ela **efetivamente comercializou** é um “falso coletivo” e que, por isso, os seus reajustes seguem os índices fixados pela ANS para os planos individuais e familiares, como o Superior Tribunal de Justiça já decidiu para essa espécie de contrato (item IV.2 desta réplica).

Os precedentes invocados pela Requerida confirmam a impertinência. Segundo as ementas por ela mesma transcritas, o **REsp 1.592.278/DF** versa sobre empregado demitido sem justa causa e a prorrogação temporária prevista no art. 30 da Lei 9.656/1998; o **REsp 1.846.502/DF**, sobre usuário de plano coletivo extinto; e o **Acórdão 1013447 do TJDF**, sobre rescisão unilateral de seguro coletivo empresarial e migração para plano individual. Nenhum deles examina a revisão de reajustes de contrato vigente. A livre iniciativa (art. 170 da Constituição Federal) assegura à operadora o direito de **não vender** o produto individual; não lhe assegura, porém, a imunidade de impor reajustes desprovidos de lastro ao produto que vende. Se bastasse deixar de comercializar planos individuais para escapar do controle de reajustes, a regulação setorial seria letra morta.

IV — DA NATUREZA DO CONTRATO: “FALSO COLETIVO” E AS CONTRADIÇÕES DA CONTESTAÇÃO

IV.1. A Requerida não sabe, ou não diz, que contrato vendeu

A contestação qualifica o mesmo contrato de formas inconciliáveis: ora como “seguro saúde coletivo **SPG (Seguro para Pequenos Grupos)** estipulado por M B W LTDA ME” (item 3); ora como coletivo **empresarial** (itens 14 e 20); ora como coletivo **por adesão** (itens 47 e 64 a 68), chegando a afirmar que “os **três** segurados” teriam livremente se colocado em condição apta ao ingresso (item 20), quando a apólice abrange **quatro** vidas, do mesmo núcleo familiar (inicial, item IV.1; carteirinhas, Id. 289019365).

Mais grave: ao descrever o contrato “por adesão”, a Requerida transcreve a orientação segundo a qual a modalidade se destina a coletividades de **categoria profissional, classista ou setorial** (itens 64 a 67). É incontroverso que a estipulante é sociedade unipessoal, sem empregados e sem qualquer vínculo associativo com os beneficiários, que são o sócio único, a companheira e os filhos. Pela própria régua que a Requerida invoca, o contrato **não é** coletivo por adesão e, pelos fatos, tampouco é coletivo empresarial em sentido próprio, pois não há população segurável vinculada à empresa.

Por fim, a designação “**Seguro para Pequenos Grupos**”, adotada pela própria Requerida, é confissão de que se está diante de carteira de dimensão reduzida. Tratando-se de contrato coletivo com menos de 30 beneficiários, a operadora estava sujeita às regras de **agrupamento de contratos** (pool de risco, com percentual único de reajuste) da **RN ANS nº 565/2022**, justamente para diluir o risco de carteiras diminutas. A contestação silencia por completo sobre o tema: não informa se houve agrupamento, qual o pool, quantas vidas o integraram em cada data-base, nem qual o percentual único calculado.

IV.2. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Reafirma-se a Súmula 608/STJ, que torna aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato dos autos, não administrado por entidade de autogestão, e a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“[...] é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, [...] por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor.”

(STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/05/2022; no mesmo sentido, AgInt no AREsp 2.085.003/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15/08/2022)

As decisões foram transcritas na inicial (item V.3) e a contestação não as enfrenta.

A consequência do reconhecimento do falso coletivo é de direito e independe de qualquer prova técnica: o contrato é tratado como individual ou familiar e **os reajustes anuais seguem os índices fixados pela ANS para essa modalidade**. Foi o que se decidiu no AgInt no AREsp 2.085.003/SP, em que o Tribunal de origem entendera que o reajuste “não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio”, e o Superior Tribunal de Justiça manteve a conclusão. Assim, demonstrada a natureza do contrato (e ela decorre de fatos documentais e incontroversos: quatro vidas de um mesmo núcleo familiar, estipulante unipessoal sem empregados e produto denominado pela própria Requerida “Seguro para Pequenos Grupos”), a alegada “livre negociação” e a discussão sobre a sinistralidade do grupo tornam-se irrelevantes para a fixação do índice aplicável.

IV.3. O Tema 1016/STJ derruba a premissa de que só o plano individual se submete a limites

O eixo da defesa é a afirmação de que os critérios do Tema 952/STJ seriam “restritos” aos planos individuais e familiares e de que os coletivos estariam entregues à livre negociação (itens 40 a 46, 61 a 63 e 68). A premissa foi superada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. No **Tema 1016** (REsp 1.716.113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23/03/2022), a Corte firmou a aplicabilidade das teses do Tema 952 **aos planos coletivos**.

Em consequência, mesmo que o contrato fosse tido por coletivo típico, o reajuste por faixa etária submeter-se-ia aos três requisitos do Tema 952 — entre eles a vedação de percentuais desarrazoados ou aleatórios, sem base atuarial idônea, que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (item VI desta réplica) —, e **todos** os reajustes ficariam sujeitos à comprovação de lastro técnico por parte de quem os impôs (item V). Os acórdãos do TJDF que a Requerida colaciona (itens 93, 97 e 98) são todos anteriores ao julgamento do Tema 1016 (datam de 2013 a 2019) e, pelas suas

próprias ementas, condicionam a licitude do reajuste coletivo à existência de “cálculos atuariais” e de “estudo atuarial prévio”, justamente o que a contestação **não demonstra**.

V — DOS REAJUSTES ANUAIS: A COMPOSIÇÃO CONFESSADA E A AUSÊNCIA DE LASTRO

Reconhecido o falso coletivo (itens III e IV), o confronto entre os percentuais aplicados e os índices da ANS para planos individuais e familiares basta ao acolhimento do pedido, e a discussão sobre o lastro dos percentuais é **subsidiária**. Ainda assim, mesmo que se adotasse a premissa da Requerida, de que o contrato seria coletivo típico, a contestação não se desincumbe do ônus que ela própria assume, como se demonstra a seguir.

O item 49 da contestação decompõe os reajustes anuais. Reproduz-se a composição informada pela Requerida, cotejada com o índice setorial adotado no recálculo (Quadro Demonstrativo, Id. 289019381):

Data-base	VCMH informado pela Requerida	Sinistralidade informada pela Requerida	Reajuste aplicado	Índice ANS (planos individuais)
Nov/2021	-2,42%	11,72%	9,02%	-8,19%
Nov/2022	4,99%	13,59%	19,25%	15,50%
Nov/2023	3,98%	19,05%	23,79%	9,63%
Nov/2024	5,28%	14,90%	20,96%	6,91%
Nov/2025	não aplicado	15,11%	15,11%	6,06%

A tabela revela, por si só, quatro circunstâncias relevantes.

Primeira: em nenhum ciclo a variação de custos médico-hospitalares informada pela Requerida explica o reajuste aplicado. Em novembro de 2021, a própria Requerida informa **VCMH negativo (-2,42%)** e, ainda assim, reajusta o contrato em 9,02%. Em todos os ciclos o grosso do aumento deriva do componente “sinistralidade”, e em 2025 ele é o único, sem qualquer VCMH.

Segunda: a contestação explica a *aritmética* da composição (multiplicação e não soma dos fatores), mas não a *origem* do componente que a sustenta. Não há, na peça, a apuração da sinistralidade (despesas assistenciais e receitas diretas de cada período de doze meses anteriores à data-base), nem o número de vidas, nem a razão pela qual a sinistralidade de **quatro pessoas de uma mesma família** — universo em que um único evento

custoso desequilibra a conta — deveria ser repassada com tamanha intensidade, em vez de diluída em pool, como exige a RN ANS nº 565/2022.

Terceira: a Requerida contradiz-se quanto ao papel da ANS. Ora afirma que, nos planos coletivos, a ANS “limita-se a monitorar” e que não há aprovação de índices (itens 40 a 44); ora sustenta que os percentuais são “rigorosamente controlados” (item 92), “autorizados pelo órgão regulador” e “dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANS” (item 95). Os protocolos de que trata o item 50 referem-se, segundo a própria contestação, à **comunicação** dos reajustes à Agência, o que não significa que o percentual tenha sido validado nem que haja lastro técnico para ele. Comunicar um reajuste não é demonstrá-lo.

Quarta: o dado extraído do próprio demonstrativo de reajuste de 2025 emitido pela Requerida, reproduzido no parecer do Assistente Técnico que instrui esta réplica (Doc. 12, item 4), informa variação de custo hospitalar de 4,80% e de tabela de honorários de 3,20%, e, no entanto, o contrato foi reajustado em 15,11%.

V.1. Ônus da prova e exibição de documentos

Ao afirmar que os percentuais decorrem de “cálculo atuarial” e de variação efetiva de custos, a Requerida alega fato **impeditivo e modificativo** do direito dos Autores, e dele lhe incumbe o ônus de prova (art. 373, II, do CPC). Soma-se que a informação técnica (despesas assistenciais, receitas, número de vidas, nota técnica, composição do agrupamento) encontra-se **exclusivamente** em seu poder, o que autoriza a inversão do ônus (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º), já requerida na inicial.

A decisão de 01/09/2026 (Id. 289152253) assinalou não ser possível aquilatar, à luz dos elementos da inicial, se a Requerida deixou de observar os limites estabelecidos pela ANS. É exatamente essa a dificuldade que a inversão do ônus visa a superar: os elementos que permitiriam aferir a regularidade dos percentuais estão com a Requerida, e a contestação não indica qualquer documento que os contenha. Os únicos documentos que ela **declara** anexar são as Condições Gerais da apólice e os protocolos de comunicação à ANS (itens 48 e 50), que não tratam da apuração dos índices.

Os próprios julgados que a Requerida invoca reconhecem que o reajuste coletivo só é legítimo quando “pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios e discricionários”, e quando “precedido de estudo

atuarial prévio e não de simples, injustificada e irrazoável deliberação da operadora” (Acórdão 995979, 1ª Turma Cível do TJDF, citado no item 93 da contestação). **A prova desse estudo é da Requerida, e a contestação não a indica.**

VI — DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA DE 77,00% (59 ANOS)

É incontroverso que, ao completar 59 anos em novembro de 2021, o 2º Autor teve o prêmio individual elevado de R\$ 1.154,66 para R\$ 2.043,74, isto é, **77,00%** (contestação, item 49; faturas técnicas, Id. 289019370).

A Requerida defende a licitude do percentual com base em previsão contratual, nas Condições Gerais (cláusula 14) e na RN ANS nº 63/2003. Mas, ao transcrever o Tema 952/STJ (itens 77 e 78), reconhece que a validade do reajuste por faixa etária exige **três** requisitos cumulativos: **(i)** previsão contratual; **(ii)** observância das normas dos órgãos reguladores; e **(iii)** que não sejam aplicados “percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. A contestação dedica-se aos dois primeiros e **não demonstra o terceiro**, que é justamente o que se discute.

No ponto, a Requerida limita-se a afirmar que o reajuste “deveu-se ao aumento do risco de ocorrência de sinistro, apurado por meio de cálculo atuarial” (item 83), sem apontar o cálculo, a nota técnica ou qualquer estudo. Afirmar não é prova. Permanecem, ademais, **sem qualquer resposta** os fatos expostos na inicial (item IV.3):

(a) o percentual de 77,00% equivale a **4,63 vezes a média das oito demais transições** da própria tabela contratual (16,63%) e concentra **31,87% de toda a variação etária acumulada** em um único degrau;

(b) o Painel de Precificação da ANS indica, para a faixa de 59 anos, parâmetro de **41,80%**, de modo que a Requerida praticou percentual **84,2% superior** ao referencial da própria Agência; e

(c) o reajuste elevou em **29,08% em um único mês** o prêmio de todo o grupo familiar, sem alteração das condições dos demais segurados.

Esses elementos demonstram o caráter desarrazoado do percentual, na linha do Tema 952/STJ, que o Tema 1016/STJ estendeu aos planos coletivos, e atraem a proteção do art. 15, § 3º, da Lei 10.741/2003, pois o beneficiário atingido é pessoa idosa (63 anos). O próprio precedente invocado

pela Requerida (REsp 866.840/SP, item 88) assenta que a abusividade é aferida “caso a caso”, e o caso concreto exhibe um percentual desproporcional, sem base atuarial demonstrada.

Registre-se, por fim, que os itens 72 e 73 da contestação invocam “autorizações da ANS para os planos contratados até 01.01.1999 e não adaptados à Lei 9656/98” e discutem a aplicação do Estatuto do Idoso a contratos anteriores a 2003, argumentos que não guardam relação com o caso: a própria Requerida informa que a apólice teve vigência iniciada em **13/11/2013** (item 3), e afirma, no item 73, que, para os contratos posteriores a 2003, adequou-os à RN ANS nº 63/2003. Afastada a premissa, caem as conclusões que dela derivam. O mesmo se diga do acórdão do TJDF de 2013 (nº 683101), anterior ao Tema 952 e ao Tema 1016, e do acórdão nº 1186100, em que a beneficiária **já ingressara** na última faixa etária, não havendo reajuste etário em discussão.

VII — DO PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO (DOCUMENTO NOVO) E DO QUANTUM

VII.1. Juntada do parecer

Os Autores juntam, com esta réplica, o **Parecer Técnico de 28/09/2026 (Doc. 12)**, elaborado pelo Assistente Técnico **Marcelo Ever de Almeida (M B W LTDA ME)**, pós-graduado em Gestão da Atenção à Saúde (Fundação Dom Cabral e Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês), com experiência prévia em gerência de risco e em gestão de operações hospitalares, conforme sua qualificação no próprio documento. O parecer foi produzido **após** a contestação e **contrapõe** as alegações nela deduzidas quanto à ausência de lastro técnico dos índices; sua juntada é admitida pelo art. 435, *caput* e parágrafo único, do CPC, assegurado à Requerida o contraditório (art. 437, § 1º).

Esclarece-se que os Autores se valem do parecer **exclusivamente em seu conteúdo técnico e de cálculo**. A fundamentação jurídica é a da inicial e da presente réplica, não se adotando, como razão de decidir, as passagens do documento que discorrem sobre jurisprudência.

VII.2. Convergência de conclusões e explicação da diferença de valores

O parecer ratifica as conclusões da inicial: ausência de memória de cálculo, de base estatística e de documentos que permitam auditar a sinistralidade e o VCMH; desproporção do reajuste de 59 anos frente ao parâmetro de 41,80% da ANS; e caracterização do “falso coletivo”, por tratar-se de apólice de quatro vidas de uma mesma família. Conclui que, diante da impossibilidade de auditar os índices, os reajustes devem ser substituídos, por analogia, pelos índices oficiais, apurando **diferença a restituir superior a R\$ 100 mil** e redução expressiva da mensalidade.

O quadro da inicial (Id. 289019381) apurou R\$ 110.108,71 (37 competências, de agosto/2023 a agosto/2026) e mensalidade recalculada de R\$ 4.686,30. O parecer do Assistente Técnico apurou **R\$ 101.455,00** e mensalidade recalculada de **R\$ 5.067,77** (base outubro/2026). A diferença, que os Autores fazem questão de esclarecer, decorre de **duas escolhas metodológicas objetivas e identificáveis**:

(i) base de cálculo: o parecer incorpora ao prêmio recalculado o percentual de **8,14%** referente ao ciclo de 2020, cujo repasse foi suspenso pelo Comunicado DICOL/ANS nº 85/2020 e recomposto em 2021 (percentual que corresponde ao teto fixado pela ANS para os planos individuais naquele ciclo), ao passo que o quadro da inicial não incorporou o reajuste de 2020 à base de cálculo. A diferença de mensalidade (R\$ 5.067,77 – R\$ 4.686,30) corresponde exatamente a esse acréscimo de 8,14% ($R\$ 4.686,30 \times 1,0814 = R\$ 5.067,77$); e

(ii) recorte temporal: o parecer computou os 36 meses até outubro/2026 (novembro/2023 a outubro/2026), data de sua elaboração, ao passo que a inicial computou o triênio anterior ao ajuizamento, de agosto/2023 a agosto/2026 (37 competências), critério que reflete o marco da prescrição trienal (Tema 610).

Trata-se, pois, de **cenários de cálculo**, e não de divergência quanto à tese. Ambos convergem na existência de pagamento a maior em montante superior a R\$ 100.000,00 e na redução da mensalidade para cerca de 53% a 58% do valor hoje cobrado (R\$ 8.801,90). Os Autores **mantêm o valor da inicial**, ao qual a causa foi atribuída. O valor definitivo, atualizado, será apurado em liquidação, por simples cálculo aritmético a partir dos índices da ANS, sem necessidade de prova pericial (inicial, pedido “d.5”).

VII.3. Retificação de erro material quanto ao reajuste de novembro/2023

A tabela do item IV.2 e o pedido “d.2” da inicial apontam, para novembro/2023, o percentual de **25,30%**. Esse número corresponde à **variação global do prêmio do grupo familiar** naquela competência (R\$ 5.045,08 para R\$ 6.321,53), que reuniu o reajuste anual e o reajuste etário de 10,00% do 5º Autor. O **reajuste anual propriamente dito foi de 23,79%**, como consta do item V.5 da inicial, do Quadro Demonstrativo (nota metodológica 2) e, agora, da própria contestação (item 49), e é esse o percentual efetivamente substituído no recálculo. Requer-se, assim, que o item “d.2” e a tabela IV.2 sejam lidos com a ressalva de que, onde consta 25,30%, o reajuste anual impugnado é de 23,79% (excesso de 14,16% em relação ao índice de 9,63%). A retificação não altera o pedido, a causa de pedir nem o valor calculado, e a Requerida não sofre qualquer prejuízo, pois utiliza ela mesma o percentual de 23,79%.

VIII — DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR

A Requerida sustenta que a restituição configuraria enriquecimento sem causa dos Autores (itens 101 a 106). O argumento é circular: pressupõe a legitimidade dos reajustes, que é exatamente o objeto da lide e que a Requerida não demonstrou. Reconhecida a abusividade, é a **retenção** do valor pago a maior que configura enriquecimento sem causa **da operadora** (art. 884 do Código Civil), impondo-se a restituição, observado o triênio anterior ao ajuizamento. A correção monetária e os juros observarão a Lei 14.905/2024, nos termos da inicial (item V.7).

IX — DO PEDIDO DE REEXAME DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

A decisão de 01/09/2026 indeferiu a tutela por considerar que (i) os reajustes impugnados remontam a novembro de 2021, sem urgência diante do tempo decorrido, e (ii) os fatos reclamavam contraditório. Instaurado o contraditório, **os fatos nucleares restaram confirmados pela própria Requerida** (77,00% aos 59 anos; composição dos reajustes com predominância de sinistralidade; contrato de “Seguro para Pequenos Grupos”), e **sem que a contestação aponte prova do lastro técnico** dos percentuais. Sobrevieram, ainda, o parecer do Assistente Técnico (Doc. 12), documento novo cuja relevância é inequívoca para a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

No tocante ao perigo de dano, a relação é de **trato sucessivo**: a cada competência vence nova parcela calculada sobre a base impugnada (R\$ 8.801,90 mensais, contra R\$ 4.686,30 ou, no cenário mais conservador, R\$ 5.067,77), de modo que o dano se renova mensalmente e não se esgota no tempo decorrido desde os primeiros reajustes. O último reajuste (novembro/2025) é recente, e **novo reajuste anual se aproxima**, já que o aniversário da apólice é novembro (inicial, item IV.1). Persiste, ademais, o risco de inadimplemento e de perda da cobertura de família que inclui **pessoa idosa**, e a medida é reversível, pois eventual diferença poderá ser exigida ao final.

Requer-se, assim, o reexame da tutela, para a fixação provisória da mensalidade em **R\$ 4.686,30** ou, subsidiariamente, no valor de **R\$ 5.067,77** apurado pelo Assistente Técnico, com as vedações já postuladas (item VI da inicial).

X — DAS PROVAS E DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Os Autores, que haviam protestado na inicial por prova pericial atuarial, **dispensam a sua produção**. A causa comporta julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC): a natureza de falso coletivo decorre de fatos documentais e incontroversos, e a consequência jurídica, a aplicação dos índices da ANS para planos individuais e familiares, é questão de direito, de orientação reiterada no Superior Tribunal de Justiça. O valor devido resulta de operação aritmética, a ser realizada em liquidação.

Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário perquirir o lastro técnico dos percentuais impostos pela Requerida, reiteram o pedido de **inversão do ônus da prova** e requerem, nos termos dos arts. 396 e seguintes do CPC, a intimação da Requerida para exhibir, no prazo que lhe for assinalado: **(a)** a Nota Técnica Atuarial do produto registrada na ANS; **(b)** a memória de cálculo da sinistralidade de cada data-base de 2021 a 2025, com despesas assistenciais e receitas de contraprestações dos respectivos períodos de doze meses; **(c)** a memória de cálculo do VCMH informado em cada ciclo; **(d)** o relatório do agrupamento de contratos previsto na RN ANS nº 565/2022, com o pool de risco, o número de vidas e o percentual único calculado em cada data-base; e **(e)** o estudo atuarial que fundamentou o reajuste de 77,00% por mudança de faixa etária. A omissão ensejará a presunção de veracidade dos fatos que os Autores pretendem provar com tais documentos (art. 400 do CPC).

XI — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requerem os Autores:

- 1) o recebimento da presente réplica e a **juntada do Parecer Técnico do Assistente Técnico (Doc. 12)**, com a posterior intimação da Requerida para manifestação (art. 437, § 1º, do CPC);
- 2) a **rejeição da prejudicial de prescrição** (art. 206, § 1º, II, do Código Civil), reconhecendo-se a prescrição trienal da pretensão de repetição, já observada no pedido, e a possibilidade de revisão do contrato vigente (Tema 610/STJ);
- 3) o **afastamento das alegações** de *venire contra factum proprium* e de “pedido impossível”, por não haver pedido de oferta de plano individual e pelas razões expostas nos itens III e IV;
- 4) o **reexame da tutela provisória de urgência**, fixando-se a mensalidade provisória em **R\$ 4.686,30** ou, subsidiariamente, em **R\$ 5.067,77**, e deferindo-se as vedações de rescisão unilateral imotivada, de negativa de cobertura e de negativação, já postuladas na inicial;
- 5) subsidiariamente, caso entenda necessário aferir o lastro dos percentuais, a **inversão do ônus da prova** (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º) e a **intimação da Requerida para exhibir os documentos** indicados no item X, sob as consequências do art. 400 do CPC;
- 6) o **julgamento antecipado do mérito** (art. 355, I, do CPC), dispensada a produção de prova pericial;
- 7) no mérito, a **PROCEDÊNCIA INTEGRAL** dos pedidos formulados na inicial (itens “d.1” a “d.6”), com o reconhecimento da natureza de **falso coletivo** da apólice nº 344349 e a aplicação, aos reajustes anuais, dos **índices fixados pela ANS** para os planos individuais e familiares e, ao reajuste por faixa etária de 59 anos, do parâmetro de 41,80% do Painel de Precificação da ANS; a retificação do item “d.2” e da tabela IV.2 quanto ao reajuste de novembro/2023, que é de 23,79% (item VII.3); e a condenação da Requerida à **restituição simples** dos valores pagos a maior de agosto/2023 a agosto/2026, apurados em **R\$ 110.108,71**, a ser atualizado em liquidação, com correção monetária e juros na forma da Lei 14.905/2024; e

- 8) a condenação da Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Protestam provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a documental superveniente.

Requerem, por fim, que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de **SIMONE MURTA MARTINS, OAB/BA nº 48.851**, sob pena de nulidade (art. 272, § 5º, do CPC).

Termos em que,

Pede deferimento.

Brasília/DF, 1º de outubro de 2026.

SIMONE MURTA MARTINS

OAB/BA 48.851